

盛岡市補助金交付規則（昭和50年10月13日規則第27号）

最終改正:令和元年12月27日規則第25号

改正内容:令和元年12月27日規則第25号〔令和2年4月1日〕

〇盛岡市補助金交付規則	昭和50年10月13日規則第27号
改正	
平成8年9月30日規則第30号	
平成17年12月28日規則第61号	
令和元年12月27日規則第25号	
盛岡市補助金交付規則	
（趣旨）	
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、補助金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。	
（定義）	
第2条 この規則において、「補助事業」とは補助金の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者」とは補助事業を行う者をいう。	
（補助金の名称等）	
第3条 補助金の名称、交付の目的及び交付の対象、補助事業の内容、補助金の額又は補助率、補助の実施期限等は、補助金交付要綱又は補助金交付要領（以下「要綱等」という。）で定める。	
（補助金の交付の申請）	
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に要綱等で定める書類を添えて、要綱等で定める期日までに市長に提出しなければならない。	
（補助金の交付の決定）	
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要な現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。	
（補助金の交付の条件）	
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。	
（1） 補助事業の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けること。	
（2） 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。	
（3） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、市長に報告してその指示を受けること。	
2 市長は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することがある。	
3 市長は、前2項に規定するもののほか補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することがある。	
（決定の通知）	
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。	
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかにその決定の内容を補助金不交付決定通知書により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。	
（申請の取下げ）	
第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、要綱等で定める期日までに補助金申請取下書を市長に提出しなければならない。	
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。	
（補助事業の内容の変更等の承認の申請）	
第9条 補助事業者は、第6条第1項第1号の承認を受けようとするときは、補助事業変更承認申請書を市長に提出しなければならない。	
2 補助事業者は、第6条第1項第2号の承認を受けようとするときは、補助事業中止（廃止）承認申請書を市長に提出しなければならない。	
3 市長は、前2項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、第6条第1項第1号の承認をしたときは補助事業変更承認通知書により、第6条第1項第2号の承認をしたときは補助事業中止（廃止）承認通知書により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。	
（決定の変更）	
第10条 市長は、第6条第1項第1号又は第2号の承認をした場合において、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止に伴い補助金の交付の決定の変更を要するときは、当該変更を行い、その内容を補助金交付決定変更通知書により当該変更に係る補助事業者に通知するものとする。	
（事情変更による決定の取消し等）	
第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。	
2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことがある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。	
（1） 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合	
（2） 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合	
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定の取消し等を行ったときは、その内容を補助金交付決定取消等通知書により当該取消し等に係る補助事業者に通知するものとする。	
（補助事業の遂行）	
第12条 補助事業者は、この規則の規定、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに市長がこの規則に基づいてする指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。	
（補助事業遂行の指示）	
第13条 市長は、補助事業者が補助事業を補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めたときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。	
2 市長は、補助事業者が前項の指示に従わないときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。	
（完了の報告）	
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、補助事業完了報告書に要綱等で定める書類を添えて、要綱等で定める期日までに市長に提出しなければならない。	
（補助金の額の確定）	
第15条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、及び必要な現地調査等を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。	
（是正のための措置）	
第16条 市長は、第14条の規定による報告があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示するものとする。	
2 補助事業者は、前項の指示に従って措置したときは、その結果を市長に報告しなければならない。	
（補助金の請求及び交付）	

- 2024/05/31 17:23
- 盛岡市補助金交付規則 盛岡市例規集（岩手県）
- 第17条 第15条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
- 2 市長は、前項の補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
- （前金払）
- 第18条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を前金払することができる。
- 2 補助事業者は、前項の規定による補助金の前金払を受けようとするときは、補助金前金払請求書を市長に提出しなければならない。
- （条件違反等の場合の決定の取消し）
- 第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
- （1） 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づいて市長が行う調査を妨げ、又は同項の規定に基づいて市長が求める報告を拒んだとき。
- （2） 第6条の規定により付した条件に違反したとき。
- （3） 第13条第1項又は第16条第1項の規定による市長の指示に従わなかったとき。
- （4） 第21条第1項の規定に違反したとき。
- （5） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
- （6） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
- 2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書により当該取消しに係る補助事業者に通知するものとする。
- 3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
- （補助金の返還）
- 第20条 市長は、第10条の規定により補助金の交付の決定の変更があった場合又は第11条第1項若しくは前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該変更又は取消しに係る補助事業者に対し、補助金返還命令書により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
- 2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
- （財産の処分の制限）
- 第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
- （1） 不動産及びその従物
- （2） 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
- （3） 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて指定するもの
- 2 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書を市長に提出しなければならない。
- 3 市長は、第1項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を補助事業者に命ずることがある。
- （加算金及び延滞金）
- 第22条 補助事業者は、第19条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消され、第20条第1項の規定によりその返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
- 2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日を受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
- 3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
- 4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
- 5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
- 6 市長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
- （他の補助金の一時停止等）
- 第23条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対して、交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することがある。
- （理由の提示）
- 第24条 市長は、第13条第1項若しくは第16条第1項の規定による指示、第13条第2項の規定による命令又は第11条第1項若しくは第19条第1項の規定による取消しをするときは、当該補助事業者に対してその理由を示すものとする。
- （関係書類等の整備等）
- 第25条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助金の交付が決定された日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。
- （補則）
- 第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
- 附 則
- 1 この規則は、公布の日から施行する。
- 2 昭和50年度予算に係る補助金でこの規則の施行前に交付したものについては、この規則の規定により交付したものとみなす。
- 3 玉山村の編入の日前に旧玉山村補助金交付規則(昭和41年玉山村規則第12号)の規定に基づき交付の決定がなされた補助金については、同規則の例による。
- 附 則(平成8年規則第30号)
- 1 この規則は、盛岡市行政手続条例(平成8年条例第32号)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
- 2 盛岡市様式用の紙の大きさの特例に関する規則(平成6年規則第6号)の一部を次のように改正する。
- 〔次のよう〕略
- 3 盛岡市敬称の特例に関する規則(平成6年規則第7号)の一部を次のように改正する。
- 〔次のよう〕略
- 附 則(平成17年規則第61号)
- 1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、同月10日から施行する。
- 2 改正後の盛岡市補助金交付規則第15条第1項及び第17条の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金から適用し、同日前に交付の決定がなされた補助金については、なお従前の例による。
- 附 則(令和元年規則第25号)
- 1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
- 2 改正後の盛岡市補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金から適用し、同日前に交付の決定がなされた補助金については、なお従前の例による。